



PUTUSAN
Nomor 3783 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SALMA, bertempat tinggal di Jalan Surung RT 002, RW 001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Zul Chaidir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, beralamat di Jalan G. Obos, Kompleks *Islamic Centre* Fakultas Syariah, Gedung A1, Lantai 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIAN YUSTIWI MARBUN, bertempat tinggal di Jalan Seriti, Nomor 283, RT 005, RW 021, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lailatul Jannah Riyani, S.H., Advokat pada LJR & Associates, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Km. 6, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat atau siapapun untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa yang berada di Jalan G. Obos XIV, RT.10, RW. 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menguasai dan menempati objek sengketa selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005, Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW. 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005, Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat berupa bangunan rumah terbuat dari kayu atau apapun itu dengan segala akibat hukumnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita Penggugat dengan rincian:

Kerugian Materil:

- Penggugat tidak dapat menguasai, menikmati dan memanfaatkan objek tanah sengketa yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005, Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun secara aman, nyaman tanpa hambatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Tergugat menguasai, menghaki, menempati dan mendiami objek sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan yang bilamana dinilai dengan uang, maka didapat nilai sebesar Rp6.000.000 x 4 (empat) tahun = 24.000.000;

Kerugian Immateriil:

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah menurut hukum atas objek tanah sengketa yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005 Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun telah mengalami trauma, merasa tidak tenang dan nyaman sehingga kerugian immateriil yang diderita Penggugat ialah tak terhingga akan tetapi demi perhitungan yang pasti maka nilai kerugian immateriil yang diderita Penggugat dalam perkara ini ialah sebesar Rp100.000.000,00;
- 6. Memerintahkan Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan dengan secara sukarela tanpa syarat objek sengketa seluas 1.795 m² sengketa yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kepada Penggugat;
- 7. Menghukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*, cacat formil;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan *obscur libel*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005 Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005, Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat berupa bangunan rumah terbuat dari kayu atau apapun itu dengan segala akibat hukumnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan dengan secara sukarela tanpa syarat objek sengketa seluas 1.795 m² yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW



07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT PLK., tanggal 6 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Plk. tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai diktum putusan nomor 5, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan penggugat provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005 Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur 6591/2005 Luas Tanah 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah dan mempunyai

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



kekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat berupa bangunan rumah terbuat dari kayu atau apapun itu dengan segala akibat hukumnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan dengan secara sukarela tanpa syarat objek sengketa seluas 1.795 m² yang terletak di Jalan G. Obos XIV, RT 10, RW 07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Plk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 15 Desember 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 12/PDT/2023/PT PLK., dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menolak gugatan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 tanggal 8 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 6591/2005 seluas 1.795 m² atas nama Dian Yustiwi Marbun adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Sdr. Anwar pada tahun 2000, sedangkan alas hak Tergugat hanya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang dibuat di Palangkaraya tanggal 31 Desember 2014, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SALMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2023